

Kazus na egzamin z prawa cywilnego w dniu 17 czerwca 2025 r.
Czas na rozwiązanie kazusu 180 min.

Jan był wpisany w księdze wieczystej jako właściciel nieruchomości w Wysowej na podstawie aktu poświadczenia dziedziczenia (APD) po swojej żonie Annie. Nieruchomość była zabudowana starym drewnianym budynkiem mieszkalnym. W domu znajdowała się także kolekcja siedmiu obrazów o treści marynistycznej, które Jan zakupił przed zawarciem małżeństwa z Anną. Jan chorował i potrzebował pomocy w sprawach życia codziennego. Sąsiad Jana, Eryk, pomagał mu, robił zakupy i załatwiał bieżące sprawy. Jan doceniając pomoc Eryka w 2010 r. podarował mu nieruchomość położoną w Wysowej (Eryk został wpisany do księgi wieczystej jako właściciel w miejsce Jana) i zapewnił go, że sporządzi też testament, na podstawie którego Eryk stanie się właścicielem obrazów. Po kolejnej kłótni ze swoim jedynym synem Karolem (mieszkającym na stałe za granicą) Jan oświadczył, że nie zamierza czekać z przekazaniem majątku Erykowi i zawarł z nim, jesienią 2018 r. w zwykłej formie pisemnej, umowy darowizn, których przedmiotami były wszystkie obrazy z jego kolekcji. Podarowane obrazy Eryk powiesił w swoim domu. Jan zmarł w grudniu 2018 r. Eryk w 2019 r. naprawił przeciekający dach w domu stanowiącym przedmiot darowizny od Jana i wymienił w nim stare nieszczelne okna. W 2023 r. Karol wrócił do kraju i zażądał od Eryka wydania nieruchomości w Wysowej oraz zwrotu obrazów, powołując się na to, że jest jedynym spadkobiercą ustawowym Jana. Karol przedstawił także Erykowi odpis postanowienia sądu, uchylającego APD po Annie wydany na rzecz Jana, w którym sąd stwierdził nabycie spadku po Annie przez Jana i Karola po połowie na mocy ustawy. Eryk okazał wypis aktu notarialnego umowy darowizny nieruchomości w Wysowej oraz egzemplarze pisemnych umów darowizn zawartych z Janem i zapewnił, że nie zamierza czegokolwiek oddawać Karolowi. Wówczas Karol poinformował go, że Jan został w 2004 r. ubezwłasnowolniony całkowicie z powodu nadużywania alkoholu. Do śmierci Jana nie doszło do uchylecia ubezwłasnowolnienia, mimo iż Jan w 2006 r. poddał się leczeniu i od tego czasu nie pił (opiekun Jana zmarł w 2009 r.). Karol – powołując się na przysługujące mu na skutek dziedziczenia prawo własności – ponowił żądania wydania mu nieruchomości i rzeczy ruchomych.

Oceń zasadność żądania Karola wydania mu nieruchomości i obrazów przez Eryka.

Rozwiązanie

Podstawa prawa roszczenia i jego przesłanki art. 222 § 1 k.c. (nie ma zastosowanie art. 1029 § 1 k.c., bo Eryk nie powołuje się na dziedziczenie po Janie)

Przesłanki roszczenia:

1. Karol jest właścicielem nieruchomości i obrazów
2. Nieruchomość i obrazy znajdują się we władaniu Eryka
3. Erykowi nie przysługuje skuteczne wobec Karola prawo do władania nieruchomością i obrazami.

Ponadto

4. Roszczenie windykacyjne nie wygasło
5. Roszczenie windykacyjne jest wymagalne
6. Roszczenie windykacyjne jest zaskarżalne

Ad. 1.

Aby ustalić, czy Karolowi przysługuje prawo własności nieruchomości w Wysowej i obrazów, należy zbadać, czy Jan był właścicielem tych rzeczy, czy nie utracił ich własności przed śmiercią i czy Karol nabył własność rzeczy w drodze dziedziczenia i nie utracił ich własności.

Sprawa własności nieruchomości w Wysowej i własności obrazów

a) Własność nieruchomości

Jan nie był wyłącznym właścicielem nieruchomości w Wysowej, ponieważ odziedziczył ją po Annie wraz z synem Karolem (wynika to z postanowienia sądu spadku uchylającego APD wydanego na rzecz Jana). Skoro Jan był wpisany jako wyłączny właściciel w księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości, należało przyjąć, że nieruchomość należała wyłącznie do Anny (brak w treści kazusu informacji, kiedy i w jaki sposób Anna nabyła nieruchomość).

Umowa darowizny nieruchomości zawarta przez Jana z Erykiem nie była ważna. Złożono zgodne oświadczenia woli, a umowa została zawarta w wymaganej formie aktu notarialnego (art. 158 w zw. z art. 890 § 2 k.c.), co wynika z treści kazusu (Eryk okazał Karolowi wypis aktu notarialnego, który obejmował umowę darowizny nieruchomości). Umowa nie zawierała zastrzeżenia warunku ani terminu, nie była sprzeczna z prawem ani zasadami współżycia społecznego, nie zachodziły wady oświadczenia woli po żadnej ze stron powodujące nieważność umowy. Jednak Jan był ubezwłasnowolniony całkowicie, a więc pozbawiony był zdolności do czynności prawnych (art. 12 k.c.). Umowę darowizny nieruchomości mógłby zawrzeć jedynie opiekun Jana w jego imieniu za zezwoleniem sądu opiekuńczego (art. 156 k.r.o.). Opiekun Jana zmarł w 2009 r. (nie został ustanowiony nowy opiekun), a Jan sam zawarł umowę z Erykiem, więc umowa darowizny jest nieważna (art. 14 § 1 k.c.). Umowa darowizny nie mogła więc przenieść własności nieruchomości na Eryka.

Jan nie był uprawniony do rozporządzania całą nieruchomością (art. 199 zd. 1 w zw. z art. 1035 k.c.), ale Eryk mógłby być chroniony na podstawie przepisów o nabyciu własności od nieuprawnionego.

Należy rozważyć zastosowanie przepisów o rękojmi wiary publicznej ksiąg wieczystych (art. 5-9 u.k.w.h.), ponieważ Jan był wpisany jako wyłączny właściciel nieruchomości w księdze wieczystej, ale wpis był niezgodny z rzeczywistym stanem prawnym (Jan był tylko współwłaścicielem nieruchomości).

Rękojmia chroni nabywcę prawa ujawnionego przez wpis w księdze wieczystej, który w dobrej wierze nabywa prawo od osoby nieuprawnionej.

Przesłanki nabycia prawa własności nieruchomości na podstawie rękojmi wiary publicznej ksiąg wieczystych:

1. Zachodziła niezgodność treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym
2. Zawarta została ważna umowa zmierzająca do przeniesienia własności (umowa zobowiązująco – rozporządzająca albo umowa rozporządzająca)
3. Nabywca działał w dobrej wierze
4. Czynność prawna nie była nieodpłatna
5. Nie zachodził wyjątek z art. 7 u.k.w.h.
6. Brak wzmianki, o której mowa w art. 8 u.k.w.h.

W stanie faktycznym spełnione zostały przesłanki wymienione w punktach 1, 3, 5-6.

Co do pierwszej przesłanki, zachodziła niezgodność treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, gdyż Jan był jedynie współwłaścicielem nieruchomości wspólnie z synem Karolem, co wynikało z treści postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku po Anie, natomiast był wpisany jako wyłączny właściciel nieruchomości na podstawie (uchylonego) aktu poświadczenia dziedziczenia (APD).

Złą wiarę definiuje art. 6 ust. 2 u.k.w.h. Eryk był w dobrej wierze, ponieważ ze stanu faktycznego wynika, że dopiero od Karola dowiedział się o uchyleniu wydanego na rzecz Jana APD po Annie. Brak informacji treści kazusu, że Eryk mógł się z łatwością dowiedzieć, że wpis w księdze wieczystej jest niezgodny z rzeczywistym stanem prawnym. Eryk mógł się powoływać na treść wpisu, jak i domniemanie z art. 1025 § 2 k.c., z którego wynikało, że Jan był spadkobiercą Anny, z czego Eryk mógł zasadnie wnosić, że Jan jest właścicielem nieruchomości w Wysowej. Na korzyść Eryka działa również domniemanie dobrej wiary z art. 7 k.c.

Nie zachodziła także żadna z negatywnych przesłanek wymienionych w punktach 5 i 6, ponieważ brak było wzmianek określonych w art. 8 u.k.w.h. a także w stanie faktycznym nie ma mowy o którymkolwiek z praw wyliczonych w art. 7 u.k.w.h. (ten ostatni przepis ma znaczenie przede wszystkim ze względu na tzw. negatywny skutek rękojmi wiary publicznej ksiąg wieczystych).

Eryk nie może powołać się na nabycie własności nieruchomości na podstawie przepisów o rękojmi wiary publicznej ksiąg wieczystych, ponieważ rękojmia nie chroni rozporządzeń nieodpłatnych, a taką jest umowa darowizny. Nie była też spełniona przesłanka zawarcia ważnej umowy przenoszącej własność nieruchomości, gdyż Jan był ubezwłasnowolniony całkowicie, a umowa jest nieważna (art. 14 § 1 k.c.), co wynika z wcześniejszych rozważań.

Eryk mógłby powoływać się na art. 1028 k.c., gdyż Jan uzyskał APD na swoją rzecz, chociaż nie był jedynym spadkobiercą Anny, a nieruchomość wchodziła do spadku po Annie. Eryk był w dobrej wierze, bo nie wiedział, że Jan nie jest wyłącznym spadkobiercą Anny ani z łatwością nie mógł się o tym dowiedzieć. Art. 1028 k.c. chroni nabycie w dobrej wierze od rzekomego spadkobiercy także w przypadku umowy nieodpłatnej, więc zawarcie umowy darowizny nie stało na przeszkodzie zastosowaniu tego przepisu. Jednakże umowa darowizny była nieważna, więc Eryk nie mógł nabyć własności od Jana na podstawie art. 1028 k.c.

b) Własność obrazów

Jan był wyłącznym właścicielem obrazów, które wchodziły w skład jego majątku osobistego, ponieważ nabył je jeszcze przed zawarciem małżeństwa z Anną (art. 33 pkt 1 k.r.o.). W braku informacji w stanie faktycznym należy założyć, że między Anną i Janem istniała ustawowa wspólność majątkowa.

Jan jako właściciel obrazów mógł nimi rozporządzać. Ze względu na brak zdolności do czynności prawnych Jana umowy darowizn mógłby zawrzeć jego opiekun za zgodą sądu opiekuńczego przy założeniu, że obrazy przedstawiały znaczną wartość (art. 156 k.r.o.).

Umowy darowizny zostały zawarte przez Jana z Erykiem na piśmie, chociaż oświadczenie darczyńcy powinno zostać złożone w formie aktu notarialnego (art. 890 § 1 zd. 1 k.c.). Umowy te byłyby więc nieważne z powodu niezachowania wymaganej formy (art. 73 § 2 zd. 1 k.c.). Jednakże doszło do wydania obrazów Erykowi, co pozwalałoby nabyć własność obrazów przez Eryka (art. 890 § 1 zd. 2 k.c.), gdyż przedmiotem umów były obrazy, które należy uznać za rzeczy oznaczone co do tożsamości (art. 155 § 1 k.c.). Z powodu braku zdolności do czynności prawnych Jana umowy te były jednak nieważne (art. 14 § 1 k.c.) i nie mogły przenieść własności obrazów na Eryka.

Jan zawierając umowy z Erykiem nie utracił więc własności nieruchomości ani obrazów. Janowi przysługiwało także roszczenie windykacyjne przeciwko Erykowi o wydanie nieruchomości (jako współwłaścicielowi – art. 222 § 1 w zw. z art. 209 k.c.) i obrazów (art. 222 § 1 k.c.), ponieważ Jan był właścicielem tych rzeczy a Eryk nie nabył ich własności.

c) Możliwość utraty własności nieruchomości i obrazów na skutek zasiedzenia

Eryk mógł nabyć własność obrazów w drodze zasiedzenia (nie miał zastosowania art. 174 § 2 k.c., bo obrazy nie były wpisane do krajowego rejestru utraconych dóbr kultury, brak bowiem o tym informacji w stanie faktycznym). Ze stanu faktycznego wynika, że obrazy znajdowały się od jesieni 2018 r. we władaniu Eryka. Był on ich posiadaczem samoistnym (art. 339 k.c.). Był także w dobrej wierze, gdyż mógł się uważać za właściciela obrazów. Nie wiedział o nieważności umów darowizny spowodowanych brakiem zdolności do czynności prawnych

Jana, ponieważ dowiedział się o jego ubezwłasnowolnieniu dopiero od Karola w 2023 r. Nie pozbawia dobrej wiary Eryka niezachowanie wymaganej formy dla umów darowizny, ponieważ doszło do spełnienia przyrzeczonego świadczenia (art. 890 § 1 zd. 2 k.c.), co pozwalało sądzić Erykowi, że zawarł ważne umowy z Janem. Na rzecz Eryka przemawia także domniemanie dobrej wiary (art. 7 k.c.). Eryk posiadał w dobrej wierze obrazy przez więcej niż 3 lata, a więc nabył ich własność przez zasiedzenie z końcem 2021 r., jeżeli do biegu terminu zasiedzenia zastosowanie ma art. 118 zd. 2 k.c. (co jest sporne w nauce). Fakt ubezwłasnowolnienia Jana nie miał wpływu na bieg terminu zasiedzenia, ponieważ art. 122 § 1 k.c., który należy stosować odpowiednio do biegu terminu zasiedzenia na mocy odesłania w art. 175 k.c., gdyż jedynie wstrzymuje zakończenie biegu terminu zasiedzenia, a Jan niedługo po zawarciu umów darowizn zmarł, więc termin zasiedzenia biegł przeciwko Karolowi jako jednemu spadkobiercy Jana. Brak jest informacji w stanie faktycznym, aby Karol nie miał pełnej zdolności do czynności prawnych.

Eryk nie nabył natomiast własności nieruchomości przez zasiedzenie, gdyż nie upłynął wymagany czas. Eryk był posiadaczem samoistnym nieruchomości, o czym świadczy to, że zamieszkał w domu znajdujących się na nieruchomości i przeprowadził jego remont. Zachowywał się więc jak jej właściciel (dodatkowo na jego rzecz przemawia domniemanie z art. 339 k.c.). Eryk był w dobrej wierze w chwili objęcia w posiadanie samoistne (zawarł umowę darowizny z Janem w wymaganej formie, Jan był wpisany w księdze wieczystej jako właściciel a ponadto legitymował się wydanym na niego APD, co uzasadniało przekonanie Eryka, że nabywa nieruchomość od właściciela; ponadto na rzecz Eryka przemawia domniemanie dobrej wiary z art. 7 k.c.). Jednakże Eryk mógłby nabyć własność nieruchomości dopiero po 20 latach od wejścia w jej posiadanie samoistne, czyli najwcześniej dopiero z końcem 2030 r. Także w tym przypadku nie miało znaczenie stosowanie art. 122 k.c. w związku z odesłaniem w art. 175 k.c.

d) Nabycie własności nieruchomości i obrazów przez Karola

Z przeprowadzonych rozważań wynika, że właścicielem nieruchomości do chwili śmierci był Jan i Karol, a po śmierci Jana jego udział wszedł do spadku po nim (art. 922 § 1 k.c.), który odziedziczył na mocy ustawy Karol jako jego jedyne dziecko (art. 931 § 1 k.c.). Karol stał się więc wyłącznym właścicielem nieruchomości.

Karol nabył w drodze dziedziczenia także własność obrazów (prawo własności obrazów weszło do spadku po Janie zgodnie z art. 922 § 1 k.c.).

Nie było podstaw do uznania Karola za niegodnego na podstawie art. 928 § 1 pkt 5 k.c., ponieważ przepis ten nie obowiązywał w chwili otwarcia spadku. Ponadto (nawet gdyby przepis wówczas obowiązywał), upłynęły 3 lata od otwarcia spadku (art. 929 k.c.).

Janowi do chwili śmierci przysługiwało przeciwko Erykowi roszczenie o wydanie nieruchomości, gdyż jako współwłaściciel nieruchomości mógł domagać się wydania całej nieruchomości na podstawie art. 222 § 1 w zw. z art. 209 k.c. (dochodzenie roszczenia windykacyjnego stanowi bowiem czynność zachowawczą). Janowi przysługiwało także na podstawie art. 222 § 1 k.c. roszczenie windykacyjne o wydanie obrazów.

Roszczenia te wraz z udziałem we współwłasności nieruchomości i własnością obrazów przeszły na Karola wskutek dziedziczenia. Roszczenia te nie wygasły, podobnie jak i prawo własności (ściśle – udział w prawie własności nieruchomości i prawo własności każdego obrazu) – jako prawa majątkowe wchodzi do spadku po Janie (art. 922 § 1 k.c.).

W odniesieniu do nieruchomości roszczenie windykacyjne (własne) przysługiwało także Karolowi jako współwłaścicielowi (wspólnie z Janem) nieruchomości, a więc kwestia dziedziczenia roszczenia windykacyjnego (wraz z udziałem we współwłasności) Jana nie ma o tyle znaczenia, że Karol jeszcze przed śmiercią Jana mógłby wystąpić przeciwko Erykowi z roszczeniem windykacyjnym na podstawie art. 222 § 1 w zw. z art. 209 k.c.

Przejście na Karola roszczenia windykacyjnego o wydanie obrazów ma natomiast znaczenie ze względu na bieg terminu przedawnienia tego roszczenia (spadkobierca wstępuje w sytuację prawną spadkodawcy, a więc termin przedawnienia roszczenia windykacyjnego biegnie nadal).

Karol utracił jednak własność obrazów wskutek zasiedzenia, wobec czego roszczenie windykacyjne o wydanie obrazów wygasło. Natomiast Karol nie utracił prawa własności nieruchomości.

Pozostałe przesłanki roszczenia windykacyjnego

Ad. 2.

Eryk włada nieruchomością i obrazami, co wynika ze stanu faktycznego i uważa się za ich właściciela, jest więc ich posiadaczem samoistnym.

Ad. 3.

Eryk może powołać się na nabycie własności obrazów przez zasiedzenie. Nabycie to następuje z mocy prawa po upływie 3 lat od objęcia obrazów w posiadanie samoistne, jeżeli posiadacz był w dobrej wierze. Eryk może wykazywać w postępowaniu o wydanie obrazów, że doszło do nabycia własności przez zasiedzenie. Nie jest do tego potrzebne stwierdzenie nabycia własności przez zasiedzenie wydane przez sąd w odrębnym postępowaniu (nieprocesowy). Sąd w procesie wywołanym wniesieniem powództwa o wydanie rzeczy może dokonać ustalenia, że nastąpiło zasiedzenie, a więc roszczenie windykacyjne wygasło.

Erykowi nie przysługuje tytuł prawny do władania nieruchomością (nie nabył jej własności, nie ma żadnego innego uprawnienia do jej posiadania). Eryk mógłby jednak podnieść zarzut, że Karol nie legitymuje się APD ani postanowieniem o stwierdzeniu nabycia spadku po Janie (art. 1027 k.c.). Nie jest wystarczające postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku po Annie (matce Karola).

Eryk mógłby podnieść także zarzut prawa zatrzymania (art. 461 § 1 k.c.), ponieważ poczynił nakłady na nieruchomość. Były to nakłady konieczne (wymienione nieszczelne okna, naprawa dachu – bez tych napraw nieruchomość popadałaby w ruinę). Eryk w chwili, kiedy dokonywał remontu domu, był w dobrej wierze, co wynika z przeprowadzonej wcześniej analizy (mógł się uważać za właściciela nieruchomości). Przysługiwałoby mu zatem roszczenie o zwrot

nakładów na podstawie art. 226 § 1 zd. 1 k.c., o ile nakłady nie miały pokrycia w korzyściach, które Eryk uzyskał w związku z korzystaniem z nieruchomości. Prawo zatrzymania nie wyłącza jednak możliwości żądania wydania nieruchomości, lecz sąd winien uzależnić wykonanie orzeczenia nakazującego wydanie nieruchomości od tego, czy Karol zwróci Erykowi poczynione nakłady albo ustanowi na jego rzecz zabezpieczenie (argument z art. 461 § 1 k.c.). Według innego poglądu prawo zatrzymania pozbawia wykonalności roszczenie o wydanie rzeczy.

Ad. 4 Aktualność roszczenia

Roszczenie windykacyjne o wydanie obrazów wygasło wskutek utraty ich własności przez Karola. Roszczenie windykacyjne o wydanie nieruchomości nie wygasło (Eryk nie zwrócił nieruchomości Karolowi).

Ad. 5 Wymagalność roszczenia

Roszczenie o wydanie rzeczy (roszczenie windykacyjne) staje się wymagalne niezwłocznie po wezwaniu dłużnika (władającego rzeczą) zgodnie z odpowiednio stosowanym (na podstawie analogii) art. 455 k.c. Za życia Jana roszczenia windykacyjne w stosunku do nieruchomości jak i do obrazów nie stały się wymagalne. Tak samo własne roszczenie Karola o wydanie nieruchomości przeciwko Erykowi nie było wymagalne. Karol dopiero w 2023 r. wezwał Eryka do wydania nieruchomości i obrazów, a więc oba roszczenia windykacyjne (wedle tej koncepcji) stały się wymagalne niezwłocznie po otrzymaniu wezwania przez Eryka.

Według drugiego (konkurencyjnego) poglądu, roszczenie windykacyjne staje się wymagalne już z chwilą bezprawnego objęcia rzeczy we władanie. Według tego poglądu Janowi (jeszcze przed śmiercią) przysługiwałyby więc wymagalne roszczenie do Eryka o wydanie nieruchomości (także własne roszczenie Karola o wydanie nieruchomości byłoby wymagalne). Wymagalne byłoby też roszczenie Jana o wydanie obrazów.

Roszczenie Karola o wydanie nieruchomości jest więc wymagalne (akceptowany jest także pogląd, że roszczenie to nie jest wymagalne ze względu na przysługujące Erykowi prawo zatrzymania). Gdyby Karolowi przysługiwało roszczenie o wydanie obrazów, byłoby także wymagalne (niezależnie od przyjętego poglądu)

Ad. 6 Zaskarżalność

Roszczenie o wydanie nieruchomości nie podlega przedawnieniu (art. 223 § 1 k.c.).

Roszczenie o wydanie obrazów, które przysługiwało Janowi, podlegałoby przedawnieniu na zasadach ogólnych, gdyż jest prawem majątkowym, a jego przedawnienie nie jest wyłączone przez art. 222 § 4 k.c. Termin przedawnienia tego roszczenia wynosi 6 lat zgodnie z art. 118 zd. 1 k.c. Jego bieg rozpocząłby się od chwili, gdy najwcześniej Jan mógł zażądać wydania obrazów od Eryka, czyli zaraz po zawarciu umów darowizny z Janem, tj. jesienią 2018 r. (art. 120 § 1 zd. 2 k.c.). Tak samo rozpocząłby bieg termin przedawnienia, gdyby przyjąć, że staje się ono wymagalne już z chwilą naruszenia własności.

Termin przedawnienia 6 lat upłynąłby z końcem 2024 r. Jednakże Jan był ubezwłasnowolniony, a jego opiekun nie żył, więc termin ten nie mógłby się zakończyć przed upływem 2 lat od ustanowienia nowego opiekuna (art. 122 § 1 k.c.). Ponieważ Jan zmarł w grudniu 2018 r., a roszczenie przeszło na Karola jako jedyne go spadkobiercę Jana, bieg terminu przedawnienia mógłby więc upłynąć z końcem 2024 r. (art. 122 k.c. wstrzymuje jedynie zakończenie biegu terminu przedawnienia), wcześniej jednak roszczenie to wygasło wobec nabycia własności obrazów przez Eryka.

Ocena zasadności roszczeń Karola

Karol może żądać wydania nieruchomości od Eryka, mimo że Erykowi przysługuje prawo zatrzymania nieruchomości ze względu na poniesione nakłady. Karolowi nie przysługuje roszczenie o wydanie obrazów, ponieważ Eryk nabył ich własność przez zasiedzenie.